



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 419 DEL 17/11/2025	OGGETTO: Determina di Liquidazione del servizio di smaltimento della frazione merceologica di rifiuti differenziati raccolti nel territorio del comune – codice CER 20.01.08, periodo 01.10.2025 al 21.10.2025.
Registro Generale N. 653 DEL 17/11/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette**, del mese di **novembre** nel proprio Ufficio.

CIG: B8C906115D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 23/2023, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

PREMESSO

CHE Il Piano dei Servizi di Igiene Urbana posto a base dell'appalto prevedeva a carico di questa Amministrazione i costi di smaltimento, trattamento, recupero finale dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati presso appositi impianti specificatamente autorizzati per varie frazioni merceologiche/ Codici CER;

CHE nell'ambito dell'espletamento del servizio di gestione RSU è compresa la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, con esclusione degli oneri di smaltimento, che pertanto restano a totale carico del Comune di Avella; Parimenti, tutti i materiali rivenienti dalla raccolta differenziata sono di proprietà del Comune ed in conseguenza i ricavi della valorizzazione - trattamento – gestione della raccolta differenziata sono di competenza dello stesso Ente Comunale. (ricavi CONAI).

Che con determina dirigenziale n° 36/2025 RG n. 63/2025 si è avviata la procedura a contrarre per la stipula di un **Accordo Quadro** (ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023) con un unico operatore economico avente ad oggetto il conferimento della frazione Umido "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense" codice CER 20 01 08 (per corrispettivo stimato di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N. 36/2023) individuato con affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante Trattativa Diretta tramite la piattaforma telematica acquistinretepa.it

Che a tal fine è stata attivata una ricerca di mercato per verificare gli Operatori Economici disponibili ad espletare il servizio di che trattasi fino ad espletamento di una nuova gara;

Che pertanto con Determina n. 38/2025 si è proceduto ad affidare ai sensi del comma 2 lett. a) dell'Art.1 della Legge n°120 del 2020, all'affidamento diretto all' operatore economico INTERECO s.r.l., p. Iva 00956540942, con sede legale in Strada Statale 85 Venafrana n. 230 – 86079 Venafrò (IS), e sede operativa in Via Appia,17 – 81100 Caserta (CE), del Servizio di smaltimento della frazione merceologica di rifiuti differenziati raccolti nel territorio del Comune di AVELLA per €/ton 128,00 per il CER 20.01.08 per un importo ai seguenti prezzi unitari:
per €/ton 128,00 per il CER 20.01.08 – Umido;

Dato atto che il servizio richiesto viene espletato con correttezza e celerità;

Vista la fattura n. FPA 215/25 del 27.10.2025, acquisita al prot. n. 11770 del 27.10.2025, dell'importo pari ad € 5.035,01 di cui € 4.577,28 per imponibile ed € 457,73 per iva, emessa dall'operatore economico INTERECO s.r.l., p. Iva 00956540942, con sede legale in Strada Statale 85 Venafrana n. 230 – 86079 Venafrò (IS), e sede operativa in Via Appia, 17 – 81100 Caserta (CE), per il Servizio di smaltimento della frazione merceologica di rifiuti differenziati raccolti nel territorio del Comune di AVELLA, periodo dal 01.10.2025 al 21.10.2025;

VISTI

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che contempla gli adempimenti di competenza dei Dirigenti.

Dato atto che la spesa per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, è obbligatoria, e non rientra nell'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 243 bis c.9 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. FPA 215/25 del 27.10.2025, acquisita al prot. n. 11770 del 27.10.2025, dell'importo pari ad € 5.035,01 di cui € 4.577,28 per imponibile ed € 457,73 per iva, emessa dall'operatore economico INTERECO s.r.l., p. Iva 00956540942, con sede legale in Strada Statale 85 Venafrana n. 230 – 86079 Venafrò (IS), e sede operativa in Via Appia, 17 – 81100 Caserta (CE), per il Servizio di smaltimento della frazione merceologica di rifiuti differenziati raccolti nel territorio del Comune di AVELLA, periodo dal 01.10.2025 al 21.10.2025;

Di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex Legge n° 241/90 e s.m.i.) nonché Dirigente competente all'emanazione dell'atto è l'arch. Pasquale Maiella, Dirigente del Servizio per il quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 "Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali" approvato con delibera G.C. n. 1 del 14/01/2014.

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 101/2018 che aggiorna la normativa nazionale al regolamento europeo U.E. 2016/679.

Di dare atto che la spesa risulta regolarmente impegnata al Capitolo 1263.4 – impegno 63/2025 del bilancio comunale;

Di dare atto, inoltre che:

- il Codice Identificativo Gare (CIG) risulta essere il seguente: B8C906115D;
- Il Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Pasquale Maiella;
- la liquidazione della spesa avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture;

Che il contraente è tenuto a rispettare ed a far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti;

Che in seguito all'affidamento, la ditta aggiudicataria assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010;

Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 33/2014;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. Consecutivi è pubblicata all'albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 257/2000 e del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 17/11/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 17/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis, comma I, e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: DETERMINA AFFIDAMENTO PROVVISORIO- servizio di smaltimento della frazione merceologica di rifiuti differenziati raccolti nel territorio del comune – codice CER 20.01.08 CIG: CUP: Descrizione Capitolo: TRASPORTO RIFIUTI UMIDO E INGOMBRANTI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.15.005	9.3	1263.4		2025	16
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
63	€ 35.606,90	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: INTERECO s.r.l. - Progressivo Fornitore: 5246
Codice Fiscale: 00956540942 P.Iva: 00956540942

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1153	5.035,01	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

INTERECO s.r.l.

Avella (AV), 17/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 17/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 18/11/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1143, e vi rimarrà fino al 03/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 653 del 17/11/2025;

Oggetto: Determina di Liquidazione del servizio di smaltimento della frazione merceologica di rifiuti differenziati raccolti nel territorio del comune – codice CER 20.01.08, periodo 01.10.2025 al 21.10.2025.

Avella (AV), 18/11/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella